

IV Consequently—and paradoxically—laws introduced to protect the jobs of ordinary workers may be placing those jobs at risk.

因此,矛盾的是,为保护普通员工的工作岗位而出台的法律可能反而会使他们的岗位岌岌可危。

· 语篇分析 ·

第三段以 But 转承上文,点明 ERA 的个人申诉条款实际保护的群体范围及其危害。关键词:①applied to highly paid managers and executives;②create difficulties for businesses.

①句总起指出,ERA 的个人申诉条款现实中还会被应用于高薪管理人员,导致企业发展受困。从句 when applied to 针对第二段①句 were designed to guard,明示设想与现实的差距——个人申诉条款现实中还被用以保护普通员工之外的“权势员工群体(企业管理人员)”;主句 these provisions create difficulties 明确扩大条款的保护范围的危害:使企业管理人员在雇佣关系中更为强势,导致企业发展受挫。

②至⑤句详述“个人申诉条款被用于保护管理人员”为何会阻碍企业发展。

②句指出,个人申诉条款使企业难以解雇表现不佳的高薪管理人员,进而阻碍企业效益的提高。从句 countless(不计其数的)、will attest(会证明)表明本句借条款造成的一种普遍影响证明首句论点。主句具体论证,隐性因果表达 constraining...from...与 is a handbrake on boosting...串联起①句“条约保护管理人员会危害企业发展”的内在逻辑:个人申诉条款被用于保护管理人员→企业难以解雇表现不佳的高薪管理人员(poorly performing、high-earning 明确“低能高薪”的状况,严重违背“高能高薪、多劳多得”的经济规律,必将导致管理人员缺乏能力及动力去提升企业效益)→阻碍企业生产效率及整体业绩的提高。

③④⑤句先指出管理人员的能力关乎企业与普通员工工作岗位的存亡,后重申新条款的要求“不得以‘能力平平’为由解雇员工”,暗指企业将因无法解雇表现不佳的管理者而深受其害。③④句 The difference between...and...may very well be the difference between...Between...(may very well 意为“很可能”)表明“管理人员能力强弱”与“企业成败、普通员工岗位存亡”为强正相关——管理人员能力越弱,企业越可能失败,普通员工越可能被裁员。⑤句 mediocrity(平庸;普通)呼应②句 poorly performing、③句 C-grade,含有明显的贬义,暗含作者观点“管理人员领取着高额薪酬理应能力突出,而能力平庸者理应下岗”,与新条款的规定“能力平庸不足以构成解雇管理人员的正当理由(no longer enough to justify)”形成鲜明对立,暗递作者对“个人申诉条款保护平庸管理人员”的不满之情。

第四段总结“ERA 个人申诉条款保护管理人员”造成的“不正当解雇悖论”。关键词:paradoxically.

主语 laws introduced to protect...workers 与谓语部分 may be placing those jobs at risk 分别回指第二段的 Personal grievance procedures were designed to guard...workers 与第三段的 may very well be...losing them,段首两个副词 Consequently、paradoxically 总结第二段与第三段之间形成的矛盾——“结果违背初衷”:个人申诉条款本旨在保护普通员工的工作岗位,结果却使普通员工的岗位岌岌可危。

【深层解读】两段中,作者通过分析条款将管理人员纳入保护范围的实际影响对其进行批驳,阅读时可借助逻辑衔接词、情感色彩表达词等把握作者的情感态度。1.第三段①②句借 But 展开批驳:消极语义表达 create difficulties、constraining...from firing poorly performing...、a handbrake on boosting...以及程度词 countless 强调条款一刀切终结“不正当解雇”的做法保护了管理人员,会产生广泛危害,并不合理。2.第三段末借 Yet 以及贬义词 mediocrity 批驳条款一刀切地保护平庸的管理者,不利于管理能力提高。3.第四段则借 paradoxically、placing...at risk 批驳条款违背了其保护普通员工工作岗位的初衷。

· 真题精解 ·

37. It can be learned from Paragraph 3 that the provisions may _____.	37. 由第三段可知,个人申诉条款可能会_____。
[A] hinder business development	[A] 阻碍企业发展
[B] undermine managers' authority	[B] 动摇经理的职权
[C] affect the public image of the firms	[C] 影响企业的公众形象
[D] worsen labor-management relations	[D] 恶化劳资关系